



Resolución Directoral N° 001481 2025

Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025158428, que contiene el Memorando N° 248-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, 06 de marzo del 2025, el Expediente Judicial Expediente Judicial N° 00252-2016-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de **Mariano MARTINEZ GAMEZ** con DNI N° 09477038 y demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y Cuatro (54) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, la bonificación especial por concepto de Preparación de clases y evaluación, es un beneficio relacionado al equivalente al 30% de la remuneración total que corresponde como docente; sin embargo en caso sea personal Directivo o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración de la Educación y el personal docente de Educación Superior, perciben además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Todo ello de conformidad con lo contemplado en el Art. 48 de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, concordante con lo establecido por el primer párrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90- ED;

El Decreto Ley N° 25920, establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El interés legal se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo.





Resolución Directoral N° 001481 2025

de cosa juzgada. Con Resolución N° 16 de fecha 23 de octubre del 2023, el Juzgado dispone oficiar al Equipo Multidisciplinario de la corte superior de Justicia de San Martín a fin de que se proceda realizar el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación. Y con Resolución N° 17 de fecha 16 de enero de 2024, Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, devuelve el expediente con el informe Pericial N° 517-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de diciembre de 2023, se da por aprobado la liquidación contenida en el mencionado informe.



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL,

a favor del administrado **Mariano MARTINEZ GAMEZ**, con DNI. N° 09477038, el pago de la suma de **Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintitrés Con 24/100 Soles (S/ 58 ,523.24)**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de su remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el **16 de abril de 1992 al 25 de noviembre de 2012** más la suma de **Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno Con 01/100 Soles (S/ 32,481.01)** por concepto de interés legal, haciendo un total de **Noventa y Un Mil Cuatro Con 25/100 Soles (S/ 91,004.25)**; ello en cumplimiento del Informe Pericial N° 0517-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de diciembre 2023, dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19, de fecha 05 de julio de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00252-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
Mariano MARTINEZ GAMEZ	09477038	N° 00252-2016-0-2209-JM-CI-01	S/. 58 ,523.24	S/. 32,481.01	S/ 91 ,004.25

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos

la Resolución Jefatura N° 000378-2021 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 15 de setiembre del año 2021 que reconoce como crédito devengado a favor de Mariano MARTINEZ GAMEZ en aplicación del DS.051-91-PCM. Mandato que se encuentra contenida en la Resolución N° 19, de fecha 5 de



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001481 2025

julio de 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 00252-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil-Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH